

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 602/2533 นาย อำนาจ พรหม โยธิน
บริษัท ขนส่ง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46, มาตรา ข้อ 47, มาตรา ข้อ 68

การที่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบการทำงานของจำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง โดยนำเงินค่าธรรมเนียมรถ และค่าตัวรถโดยสารซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโจทก์ จำนวน 2,512 บาท เข้าฝากธนาคารล่าช้าไปหนึ่งวัน โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์กระทำ โดยส่อเจตนาทุจริตย่อมถือว่าเป็นการทำงานล่าช้า หรือผิดพลาดเล็กน้อย แม้จำเลย จะได้รับความเสียหายบ้างก็เพียงขาดผลประโยชน์จากดอกเบี้ยของธนาคารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง ดังนี้ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ตักเตือนเป็นหนังสือก่อนจำเลยจึงต้องจ่ายค่า ชดเชยแก่โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยไล่โจทก์ออกจากงานโดยอ้างว่า โจทก์นำส่งเงินรายได้ของสถานีดินรถชลบุรีประจำวันที 8, 10 และ 21 เมษายน 2529 กับวันที่ 5 พฤษภาคม 2529 ล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ อันเป็นการกระทำ ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์อันมิ ควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะโจทก์มิได้มีหน้าที่นำเงิน

รายได้ของสถานีส่งให้แก่จำเลยหรือนำฝากธนาคารแต่เป็นหน้าที่ของนางแสงเดือน คชชา การที่จำเลยไล่โจทก์ออกจากงานจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและจำเลย จะต้องชำระค่าชดเชยให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่ง และอัตราค่าจ้างเดิม หากไม่สามารถรับโจทก์กลับเข้าทำงานได้ก็ให้ชดเชยค่าเสียหาย เป็นเงิน 483,300 บาท และจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน 24,150 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มีหน้าที่จำหน่ายตั๋วรถโดยสารพร้อมกับเก็บเงินค่า ธรรมเนียมรถโดยสารเอกชนที่เข้าวิ่งร่วมเส้นทางกับจำเลย แล้วจะต้องนำเงินรายได้ ของจำเลยดังกล่าวทั้งหมดส่งมอบให้จำเลยทุกวัน โดยนำเงินส่งเข้าบัญชีธนาคารกรุง ไทย จำกัด สาขาชลบุรี แต่เมื่อวันที่ 8, 10 และ 21 เมษายน 2529 กับวันที่ 5 พฤษภาคม 2529 โจทก์ได้รับเงินจากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารและเก็บค่า ธรรมเนียมรถโดยสารเอกชนอันเป็นรายได้และผลประโยชน์ของจำเลยประจำสถานี เติมนรถชลบุรีจำนวนรวม 10,837 บาทไว้ในความครอบครอง แล้วโจทก์ไม่นำเงินราย ได้ดังกล่าวส่งเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดเวลาตามระเบียบของจำเลยและในทาง ปฏิบัติตามปกติของโจทก์ ซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และเป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง จำเลยจึงมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์โดยไล่โจทก์ออกจากงาน การเลิก จ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิกลับเข้าทำงานและได้รับค่าเสียหาย รวมทั้งไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มิได้เป็นผู้นำเงินรายได้ประจำ วันที่ 8 และ 10 เมษายน 2529 ฝากธนาคารล่าช้า หรือนำเงินรายได้ประจำวันที่ 21 เมษายน 2529 ฝากธนาคารขาดจำนวน โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของ จำเลยโดยไม่นำเงินค่าธรรมเนียมรถร่วมและค่าตั๋วรถโดยสารประจำทางของจำเลย ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2529 เข้าฝากธนาคารในวันรุ่งขึ้นการเลิกจ้างของจำเลย

จึงมิใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม แต่ข้อเท็จจริงที่จำเลยนำสืบมิได้แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีพฤติการณ์ทุจริต และการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ดังกล่าว มิใช่กรณีร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือก่อนเลิกจ้างจำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ พิพากษาให้จำเลยชำระค่าชดเชยจำนวน 23,910 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยในเรื่องการนำส่งเงินรายได้ของจำเลยนำฝากธนาคาร ตามกำหนดมีผลกระทบเกี่ยวกับการบริหารด้านการเงินและผลประโยชน์ของจำเลย จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์นั้น กรณีนี้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยโดยไม่นำเงินค่าธรรมเนียมรวมและค่าตัวรถโดยสารประจำทางเข้าฝากธนาคารในวันรุ่งขึ้น แต่ข้อเท็จจริงที่จำเลยนำสืบมามิได้แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีพฤติการณ์ทุจริต คงฟังได้ว่า เงินซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโจทก์นำฝากธนาคารล่าช้าฝ่าฝืนระเบียบมีจำนวนไม่มากนัก โดยมีจำนวนเพียง 2,512 บาท และโจทก์ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวฝากธนาคารล่าช้ากว่าระเบียบเกี่ยวกับการทำงานเพียงหนึ่งวันเท่านั้น ดังนั้นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ดังกล่าวจึงมิใช่เป็นกรณีร้ายแรง ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือแล้ว จำเลยไล่โจทก์ออกจากงานจึงต้องจ่ายค่าชดเชยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ได้กระทำโดยสุจริตการที่โจทก์นำเงินจำนวน 2,512 บาท เข้าฝากธนาคารล่าช้าไปหนึ่งวันย่อมถือว่าเป็นการทำงานล่าช้าหรือผิดพลาดเล็กน้อย แม้เป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานด้านการเงินและมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจำเลย แต่โจทก์

ก็ได้นำเงินของจำเลยเข้าฝากธนาคารโดยครบถ้วนในวันรุ่งขึ้น ไม่ได้ทำให้เงินของจำเลยสูญหายไปแต่อย่างใดจำเลยอาจจะได้รับความเสียหายบ้างก็เพียงที่ขาดประโยชน์จากดอกเบี้ยของธนาคารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม้อาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยต่อเมื่อได้เคยตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือมาก่อนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3)เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เคยตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อนจำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์..."

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ